

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                  |                 |            |
|----------------------------------|-----------------|------------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่<br>4865/2536 | นาย             | ชนะ ไทย    |
|                                  |                 | ผดุงพานิช  |
|                                  | นางพูน          | สุข อรรถยุ |
|                                  |                 | กิติ       |
|                                  | พันตำรวจโทเฉลิม | มพล อรรถ   |
|                                  |                 | ยุกติ      |

จำเลยได้รับการยกให้ที่ดินจากมารดาก่อนสมรสกับผู้ร้อง ที่ดินดังกล่าวจึงเป็น  
สินส่วนตัวของจำเลยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑(๑) ผู้  
ร้องปลูกบ้านลงใน ที่ดินดังกล่าวโดยได้รับอนุญาตจากจำเลยซึ่งเป็นสามี แสดงว่า ผู้  
ร้องอาศัยสิทธิของจำเลย ผู้ร้องจึงเป็นบริวารของจำเลย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ให้  
จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมพาบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ แต่ไม่มีการรื้อ  
ถอนภายในกำหนดโจทก์ขอให้ออกหมายบังคับคดี

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของบ้านซึ่งเป็น สิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่จำเลย  
ขายให้โจทก์ ผู้ร้องปลูกสร้าง บ้านดังกล่าวโดยได้รับความยินยอมจากจำเลยซึ่งเป็น  
สามีผู้ร้อง จำเลยไม่มีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาล เพราะ บ้าน

พิพาทเป็นกรรมสิทธิของผู้ร้อง ผู้ร้องมิใช่บริวารของจำเลย ขอให้ยกเลิกหมายบังคับคดี

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๖๕๕๙ เดิมเป็นโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๔๖๐ จำเลยได้รับการยกให้มาจากมารดาก่อนสมรสกับ ผู้ร้อง จึงเป็นสินส่วนตัวของจำเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑(๑) ผู้ร้องปลูกบ้านเลขที่ ๘ ลงในที่ดินดังกล่าว โดยได้รับอนุญาตจากจำเลยซึ่งเป็นสามี แสดงว่าผู้ร้องอาศัย สิทธิของจำเลย ผู้ร้องจึงเป็นบริวารของจำเลย เมื่อโจทก์ฟ้อง ขับไล่จำเลย ผู้ร้องซึ่งเป็นบริวารของจำเลยจะต้องออกจากที่ดิน โฉนดเลขที่ ๒๖๕๕๙ ของโจทก์ด้วย

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น